

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - ICMS - Parametrização para o pedágio fazer parte da Base de Cálculo do ICMS

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:35 min**

Dúvida

Como parametrizar para o **pedágio** fazer parte da **base de cálculo** do **ICMS**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12

Solução

De acordo com o artigo **2º da Lei Federal nº 10.209/2001**, o valor do pedágio não integra o valor do frete e não considera a receita operacional ou rendimento tributável, sendo assim, o valor do pedágio não integra a base de cálculo do **ICMS** na prestação de serviço de transporte de carga.

Contudo, caso a mercadoria seja vendida na condição de preço **CIF - Cost Insurance and Freight**, isto é, toda e qualquer despesa cobrada do destinatário, como frete, pedágio, seguro, juros e outras, o valor do pedágio, neste caso, integra a base de cálculo do **ICMS**.

No Estado do Rio Grande do Sul, caso seja indicado no **Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC** e cobrado do usuário do serviço, o valor referente ao pedágio deverá ser acrescido à base de cálculo do **ICMS** e deverá ser escriturado, em **Base de Cálculo do ICMS** e em **Imposto Crédito**, nos casos de transporte de matéria-prima que ensejam direito ao crédito do **ICMS – RICMS-RS, Artigo 18, II, a**.

O Sistema não possuía uma forma de configurar se o valor do pedágio deve ou não ser considerado como base de **ICMS**, e como consequência, a escrituração também ficava incorreta.

Para atender a necessidade de considerar o valor do **Pedágio** na base de cálculo do **ICMS**, foi realizado o tratamento por meio do **Configurador de Tributos** para o módulo do **Recebimento**.

A parametrização do cálculo da base do **ICMS**, considerando o valor do pedágio no **Configurador de Tributos**, deverá influenciar apenas os **CT-E's** cujo pagamento do pedágio seja de responsabilidade do proprietário da carga.

Por esse motivo, sugere-se a criação de uma classe fiscal de naturezas de operação para identificar esse tipo de nota.

1. Criar um território fiscal CD0753 – Territórios Fiscais, de origem, pode ser um amplo, por exemplo: Brasil e um para o estado destino.

2. Criar uma classe fiscal **CD0754 – Classes Fiscais**, do tipo natureza de operação, vincular o tributo **ICMS 004b – Calc Padrão + Pedágio**.

3. Na classe fiscal **CD0755 – Relacionamento Classe Fiscal**, relacionar as naturezas de operação correspondentes às operações cujo pagamento do pedágio seja de responsabilidade do proprietário da carga.

4. Cria um cenário fiscal **CD0759 – Cenários Fiscais**, no território de origem informar o território mais amplo, como por exemplo, Brasil e no território de destino o território criado para o estado. Relacionar ao cenário fiscal o tributo **ICMS**, e definir que a busca será com base na **Natureza de Operação**.